P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Elsiana als Mamah Ardi Anak Dari Marson M Saleh**
2. Tempat lahir : Sarerangan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 20 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumur Mas RT.002 Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/34/XI/RES.4.2/Res Narkoba berlaku sejak tanggal dikeluarkan 13 November 2024 sampai dengan 16 November 2024. Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(LBH-MUSBA) Jalan Tamanggung Panji Nomor 51 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Februari 2025 Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Kkn.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elsiana Als mamah Ardi Anak Dari Marson M. Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Elsiana Als mamah Ardi Anak Dari Marson M. Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

5. 20 (dua puluh) plastik klip diduga berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berat kotor 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) gram.

- 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2310 warna ungu dengan nomor SIM card: 0821-5804-2644 Nomor IMEI I: 865379074156474 Nomor IMEI II: 865379074156466.

  Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

  Dirampas Untuk Negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair

Bahwa Terdakwa Elsiana Als Mamah Ardi Anak Dari Marson M. Saleh, Pada Hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, di Desa Sumur Mas RT.002 RW.000, Kecamatan Tewah, Kabuapaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB, Terdakwa Elsiana Als Mamah Ardi Anak Dari Marson M. Saleh menelepon Saudara Sihai (masih dalam proses pencarian) dengan menggunakan Handphone merk Vivo V2310 warna Ungu untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memesan Narkotika Jenis Shabu, kemudian Saudara Sihai datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumur Mas RT.002 RW.000, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu dari Saudara Sihai sebanyak 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 27 (dua puluh) tujuh bagian di dalam rumah terdakwa dan menyimpannya di dalam korak wanra hijau.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB datang Petugas Kepolisain dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas ke rumah Terdakwa Elsiana Als Mamah Ardi Anak Dari Marson M. Saleh di Desa Sumur Mas RT.002/RW.000, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu di lingkungan tempat terdakwa tinggal, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa jual, lalu Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mneggeledah rumah milik Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Darasit selaku ketua RT. 002 Desa Sumur Mas Kab. Gunung Mas, dan Saksi Herlison selaku Mantir Adat Desa Sumur Mas dan menemukan 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu dengan harga masing masing mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paketnya.
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas di dalam rumah milik Terdakwa ditemukan juga 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah kota kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2310 warna ungu dengan nomor SIM *card* : 082158042644.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu dari Sihai (masih dalam proses pencarian) tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, lalu keuntungan yang Terdakwa dapat Terdakwa gunakan unuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 084/ 11144.00/ 2024 tanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian – UPC Gunung Mas dan ditandatangani oleh Yulianti Asi selaku Pengelola Unit, yakni terhadap serbuk kristal putih berjumlah 13 (tiga belas) paket plastik klip :

  - sebelum disisihkan

berat kotor 7.37 gram

berat bersih 2.57 gram

  - setelah disisihkan

Untuk pembuktian di PN

  - berat kotor 7.29 gram
  - berat bersih 2.49 gram

Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya

  - berat kotor 0.27 gram
  - berat bersih 0.08 gram

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0580 tanggal 16 November 2024 yang ditanda tangani oleh Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt , MM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan hasil Positif Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 “ Tentang Narkotika”.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa Elsiana Als Mamah Ardi Anak Dari Marson M. Saleh sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair

Bahwa Terdakwa Elsiana Als Mamah Ardi Anak Dari Marson M. Saleh, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, di Desa Sumur Mas RT.002 RW.000, Kecamatan Tewah, Kabuapaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mendatangi rumah Terdakwa Elsiana Als Mamah Ardi Anak Dari Marson M. Saleh yang beralamat di Desa Sumur Mas RT.002 RW.000, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah lalu Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mneggeledah rumah milik Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Darasit selaku ketua RT. 002 Desa Sumur Mas Kabupaten Gunung Mas, dan Saksi Herlison selaku Mantir Adat Desa Sumur Mas dan menemukan 1 (satu) buah kotak warna hijau yang berisi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu dengan harga masing masing mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paketnya.
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas di dalam rumah milik Terdakwa ditemukan juga 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah kota kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2310 warna ungu dengan nomor SIM *card* : 082158042644.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu dari Sihai (masih dalam proses pencarian) tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, lalu keuntungan yang Terdakwa dapat Terdakwa gunakan unuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 084/ 11144.00/ 2024 tanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian – UPC Gunung Mas dan ditandatangani oleh Yulianti Asi selaku Pengelola Unit, yakni terhadap serbuk kristal putih berjumlah 13 (tiga belas) paket plastik klip :
    - sebelum disisihkan

  berat kotor 7.37 gram

  berat bersih 2.57 gram
    - setelah disisihkan

  Untuk pembuktian di PN
    - berat kotor 7.29 gram
    - berat bersih 2.49 gram

  Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya
    - berat kotor 0.27 gram
    - berat bersih 0.08 gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0580 tanggal 16 November 2024 yang ditanda tangani oleh Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt , MM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan hasil Positif Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 “Tentang Narkotika”.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa Elsiana Als Mamah Ardi Anak Dari Marson M. Saleh sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bripka Bayu Trisaksti Bin Tarnadi alm.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga hadir dipersidangan memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Sumur Mas di Rumah Terdakwa RT.002 Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Saksi yang ikut dalam penangkapan pada saat itu ada juga rekan Saksi Anggota Satresnarkoba yaitu saksi Bripada Gustianor, Ketua RT.002 Desa Sumur Mas saksi Darasit Als Bapak Kus Anak Dari Darsit Rongong dan juga Mantir Adat Desa Sumur Mas yaitu saksi Herlison Als Bapak Rayu Anak Dari Ranggam Serang untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian yakni pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas ada mendapat informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu kemudian atas dasar tersebut Satuan Reserse Narkoba polres Gunung Mas beserta rekan Saksi Bripda Gustianor bersama dengan Saksi yang saat itu kami dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Gunung Mas Iptu Abi Wahyu Prasetyo, S.Tr.K. sebelumnya telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu dari hasil Penyelidikan benar akan ada dilakukan transaksi dan diketahui bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu kemudian 13 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan Saksi lainnya menuju rumah Terdakwa dengan mengamankan Terdakwa di Desa Sumur Mas RT.002 Kecamatan Tewah;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi lainnya mengamankan Terdakwa setelah itu kami memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memberitahukan bahwa kami adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kemudian Terdakwa menerangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

letak sabu ada di dalam kotak kecil warna hijau yang disimpan di warung milik Terdakwa, kemudian kami memanggil Ketua RT.002 Desa Sumur Mas dan tidak lama datang Ketua RT.002 Desa Sumur Mas saksi Darasit Als Bapak Kus Anak Dari Darsit Rongong saksi Darasit Als Bapak Kus Anak Dari Darsit Rongong dan Petugas Kepolisian juga memanggil Mantir Adat Desa Sumur Mas saksi Herlison Als Bapak Rayu Anak Dari Ranggam Serang kemudian kami memperlihatkan Surat Perintah Tugas kembali memberitahukan kepada Ketua RT.002 Desa Sumur Mas bahwa Terdakwa ada menyimpan shabu;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat Terdakwa saat dilakukan penggeledahan di earung Milik Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau dan dihadapan Ketua RT. 002 Desa Sumur Mas dan Mantir Adat Desa Sumur Mas membuka isinya dan di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket shabu;
- Bahwa saat itu kami menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut barang apa dan milik siapa dijawab oleh Terdakwa barang tersebut adalah shabu dan diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian telah diamankan 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juita empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2310 warna ungu dengan nomor SIM card: 0821-5804-2644 IMEI I: 865379074156474IMEI II: 865379074156466 yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan dan menerima shabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Gunung Mas;
- Banyaknya shabu yang di temukan oleh Petugas Kepolisian sewaktu Terdakwa diamankan adalah sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Sihai yang beralamat di Kecamatan Tewah;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu Sihai pada beberapa hari yang lalu pada saat Terdakwa diantarkan barang shabu;
- Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sihai sebanyak setengah kantong shabu dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram kurang lebih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sihai tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dari Sihai tersebut yakni 2 (dua) hari yang lalu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Sihai dengan menggunakan handphone untuk memesan shabu sebanyak setengah kantong kemudian tidak lama Sihai datang ke rumah milik Terdakwa yang berada di desa Sumur Mas dengan menggunakan motor. Setelah itu Terdakwa langsung menerima shabu tersebut dengan cara setangan dan langsung Terdakwa bayarkan dengan cara cash sebanyak Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah shabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa memaket sendiri kembali shabu tersebut di rumah dan Terdakwa bagi hingga menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket.
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila shabu tersebut terjual semua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara jika ada orang yang akan memesan atau membeli shabu pembeli langsung menemui Terdakwa di warung miliknya dan dibayar secara cash;
- Bahwa Terdakwa membeli barang jenis shabu dari Sihai sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal lupa bulan November 2024 sekira siang hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Bripda Gustianor Bin Misran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga hadir dipersidangan memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Sumur Mas di Rumah Terdakwa RT.002 Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Saksi yang ikut dalam penangkapan pada saat itu ada juga rekan Saksi Anggota Satresnarkoba yaitu saksi Bripka Bayu Trisaksti Bin Tarnadi alm., Ketua RT.002 Desa Sumur Mas saksi Darasit Als Bapak Kus Anak Dari Darsit Rongong dan juga Mantir Adat Desa Sumur Mas yaitu saksi Herlison Als Bapak Rayu Anak Dari Ranggam Serang untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Banyaknya shabu yang di temukan oleh Petugas Kepolisian sewaktu Terdakwa diamankan adalah sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari Sihai yang beralamat di Kecamatan Tewah;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu Sihai pada beberapa hari yang lalu pada saat Terdakwa diantarkan barang shabu;
- Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sihai sebanyak setengah kantong shabu dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram kurang lebih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sihai tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dari Sihai tersebut yakni 2 (dua) hari yang lalu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Sihai dengan menggunakan handphone untuk memesan shabu sebanyak setengah kantong kemudian tidak lama Sihai datang ke rumah milik Terdakwa yang berada di desa Sumur Mas dengan menggunakan motor. Setelah itu Terdakwa langsung menerima shabu tersebut dengan cara setangan dan langsung Terdakwa bayarkan dengan cara cash sebanyak Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian setelah shabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa memaket sendiri kembali shabu tersebut di rumah dan Terdakwa bagi hingga menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket.
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila shabu tersebut terjual semua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara jika ada orang yang akan memesan atau membeli shabu pembeli langsung menemui Terdakwa di warung miliknya dan dibayar secara cash;
- Bahwa Terdakwa membeli barang jenis shabu dari Sihai sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal lupa bulan November 2024 sekira siang hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan atas perkara ini namun pada saat Petugas Kepolisian mendatangi tempat tinggal Sihai, rumah tersebut sudah kosong;
- Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa setelah Penyidik memeriksa handphone tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk transaksi narkotika jenis sabu, dan menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ada menghubungi Sihai 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap serbuk kristal tersebut dan hasilnya positif mengandung Mesamphetamine;
- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Darasit Als Bapak Kus Anak Dari Darsit Rongong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga hadir dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Sumur Mas di Rumah Terdakwa RT.002 Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian saat Terdakwa diamankan karena pada saat itu Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- bahwa yang mengetahui kejadian tindak pidana tersebut selain Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas juga Mantir Adat Desa Sumur Mas yaitu saksi Herlison Als Bapak Rayu Anak Dari Ranggam Serang.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan isteri Saksi dan Terdakwa warga RT.002 Desa Sumur Mas.
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau sekitar siang hari saat itu Saksi ada di rumah Saksi di Desa Sumur Mas dan Saksi ada ditemui oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kemudian meminta kepada Saksi untuk mendatangi Terdakwa dan Saksi bersama Petugas Kepolisian langsung menuju ke rumah milik Terdakwa di RT.002 RW.000 Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas saat sampai di disitu Petugas Kepolisian juga memanggil Mantir Adat Desa Sumur Mas yaitu Saksi Herlison Als Bapak Rayu Anak Dari Ranggam Serang kemudian Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat perintah Tugas kepada Saksi juga Mantir Adat Desa Sumur Mas yaitu Saksi Herlison Als Bapak Rayu Anak Dari Ranggam Serang memberitahukan bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat milik Terdakwa dan saat rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan tepatnya di dalam kotak kecil warna hijau yang disimpan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas meja warung milik Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di temukan di dalam kotak kecil warna hijau dan Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut barang apa dan milik siapa dijawab oleh Terdakwa barang tersebut adalah shabu dan diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa telah diamankan 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juita empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2310 warna ungu dengan nomor SIM card: 0821-5804-2644 IMEI I: 865379074156474IMEI II: 865379074156466 yang digunakan Terdakwa untuk memesan shabu yang saat itu ditemukan di dalam kotak kecil warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa di warung miliknya di Desa Sumur Mas RT.002 Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisi shabu tersebut di dalam kotak kecil warna hijau yang ditemukan di atas meja warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan yang diamankan Petugas Kepolisian pada saat itu adalah Terdakwa yang di ruang sidang duduk di kursi Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa saksi Bripka Bayu Trisaksti Bin Tarnadi alm. dan saksi Bripda Gustianor Bin Misran adalah Petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari adalah baik dan tidak pernah buat onar;
- Bahwa Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga dan mempunyai warung sembako;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya belum pernah ada yang ditangkap Petugas Kepolisian karena transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di desa Saksi ada yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan yang diamankan Petugas Kepolisian pada saat itu adalah Terdakwa yang di ruang sidang duduk di kursi Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Herlison Als Bapak Rayu Anak Dari Ranggam Serang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga hadir dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Sumur Mas di Rumah Terdakwa RT.002 Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian saat Terdakwa diamankan karena pada saat itu Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tindak pidana tersebut selain Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas juga Mantir Adat Desa Sumur Mas yaitu saksi Darasit Als Bapak Kus Anak Dari Darsit Rongong.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan Saksi;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau sekitar siang hari saat itu Saksi ada sedang makan bakso di rumah Saksi di Desa Sumur Mas dan Saksi ada ditemui oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kemudian meminta kepada Saksi untuk mendatangi Terdakwa dan Saksi bersama Petugas Kepolisian langsung menuju ke rumah milik Terdakwa di RT.002 RW.000 Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas saat sampai di disitu Petugas Kepolisian juga memanggil Ketua RT.002 Desa Sumur Mas yaitu Saksi Darasit Als Bapak Kus Anak Dari Darsit Rongong kemudian Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat perintah Tugas kepada Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat milik Terdakwa dan saat rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan tepatnya di dalam kotak kecil warna hijau yang disimpan di atas meja warung milik Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di temukan di dalam kotak kecil warna hijau dan Petugas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut barang apa dan milik siapa dijawab oleh Terdakwa barang tersebut adalah shabu dan diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa telah diamankan 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juita empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2310 warna ungu dengan nomor SIM card: 0821-5804-2644 IMEI I: 865379074156474IMEI II: 865379074156466 yang digunakan Terdakwa untuk memesan shabu yang saat itu ditemukan di dalam kotak kecil warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa di warung miliknya di Desa Sumur Mas RT.002 Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisi shabu tersebut di dalam kotak kecil warna hijau yang ditemukan di atas meja warung milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa saksi Bripka Bayu Trisaksti Bin Tarnadi alm. dan saksi Bripda Gustianor Bin Misran adalah Petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari adalah baik dan tidak pernah buat onar;
- Bahwa Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga dan mempunyai warung sembako;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya belum pernah ada yang ditangkap Petugas Kepolisian karena transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di desa Saksi ada yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Sumur Mas di Rumah Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RT.002 Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) paket shabu di dalam kotak warna hijau yang Terdakwa letakkan diatas meja warung milik Terdakwa dan saat shabu tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang lain diamankan selain sabu yakni 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juita empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2310 warna ungu dengan nomor SIM card: 0821-5804-2644 IMEI 1 865379074156466, 865379074156474IMEI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) paket plastik klip shabu tersebut dari Sihai;
- Bahwa Sihai tinggal di Tewah dan Terdakwa terakhir kali Terdakwa bertemu Sihai pada saat Sihai mengantarkan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) paket plastik klip shabu dari Sihai tersebut yakni sekitar 2 (dua) hari yang lalu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Sihai untuk memesan shabu sebanyak setengah kantong kemudian tidak lama Sihai datang ke rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Sumur Mas dengan menggunakan motor. Setelah itu Terdakwa langsung menerima shabu tersebut dengan cara setangan dan langsung Terdakwa bayarkan dengan cara cash sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian setelah shabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa memaket sendiri kembali shabu tersebut di rumah dan Terdakwa bagi hingga menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sihai baru 1 (satu) kali saja;
- Bahwa setelah shabu tersebut Terdakwa terima dari Sihai kemudian shabu tersebut akan Terdakwa jual Kembali dengan memecah menjadi paket lebih kecil menjadi 27 (dua) puluh Tujuh paket shabu dengan rincian masing-masing harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket, harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket, harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa dari semua shabu tersebut sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 1 (satu) paket harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan total uang hasil penjualan sebanyak Rp2.400.000,00 (dua Juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Gunung Mas;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu tersebut yakni Terdakwa menjual kepada siapa saja yang ingin membeli dan kebanyakan yang membeli adalah warga sekitar Desa Sumur Mas yang mayoritas kerja tambang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sihai yang telah menjual shabu kepada Terdakwa tersebut karena Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menerima shabu dari Sihai tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan dan hasilnya digunakan untuk Keperluan sehari-hari dan rencananya akan Terdakwa gunakan untuk biaya operasi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli barang jenis shabu dari Sihai sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal lupa sekitar 2 atau 3 hari yang lalu sekitar siang hari, Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Sihai sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah dibayarkan langsung kepada Sihai dengan cara cash;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sihai mendapatkan shabu yang telah Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli dan menerima shabu dari Sihai saat itu berbentuk 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa shabu yang akan Terdakwa jual saat itu berjumlah 20 (dua puluh) paket yang sebelumnya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) paket shabu dengan rincian masing-masing harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket, harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket, harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 5 (lima) paket, harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dari semua shabu tersebut sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 1 (satu) paket harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan total uang hasil penjualan sebanyak Rp2.400.000,00 (dua Juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa memaketkan shabu yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat berupa plastik klip untuk membungkus serbuk shabu, sendok shabu yang terbuat dari sedotan dan Terdakwa memasukkan serbuk kristal tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan tadi ke dalam plastik klip setelah serbuk shabu dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian shabu tersebut Terdakwa ukur dengan cara memperkirakan saja, namun untuk paket yang harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa ukur menggunakan timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale yang diamankan oleh petugas kepolisian Resor Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada pembeli dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa di rumah dan menyerahkan uang sesuai harga shabu kemudian Terdakwa setelah menerima uang tersebut langsung Terdakwa memberikan shabu kepada pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki dan menyediakan 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang Terdakwa dapat Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk biaya Terdakwa Operasi;
- Bahwa jika shabu tersebut terjual semua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi shabu tersebut belum sempat terjual Sebagian karena Terdakwa beserta barang bukti terlebih dahulu Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang ikut serta melakukan tindak pidana;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Terdakwa yang berada di Jalan Desa Sumur Mas RT.002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa ada diamankan beberapa orang laki-laki kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan tanda pengenal memberitahukan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas setelah itu menjelaskan dan memberitahukan diduga ada menjual Narkotika jenis shabu atas dasar tersebut petugas kepolisi menanyakan nama Terdakwa

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian memanggil Ketua RT.002 Desa Sumur Mas dan tidak lama datang Ketua RT.002 Desa Sumur Mas yakni saksi Darasit Als Bapak Kus Anak Dari Darsit Rongong dan Petugas Kepolisian juga memanggil Mantir Adat Desa Sumur Mas yaitu saksi Herlison Als Bapak Rayu Anak Dari Ranggam Serang kemudian Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas kembali memberitahukan Ketua RT. 002 Desa Sumur Mas bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saat hendak dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menjual narkotika jenis shabu lalu Terdakwa jawab ada dan Terdakwa ditanya dimana Terdakwa menyimpannya dan Terdakwa menjawab di dalam warung milik Terdakwa dan Petugas Kepolisian bersama ketua RT.002 Desa Sumur Mas beserta Mantir Adat Desa Sumur Mas dan Terdakwa menunjukkan dan mengambil 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang berisi 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah rupiah) perpaket nya dan dihadapan Ketua RT. 002 Desa Sumur Mas dan Mantir Adat Desa Sumur Mas dan Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut barang apa dan milik siapa Terdakwa jawab barang tersebut adalah shabu dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian ikut juga diamankan 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juita empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2310 warna ungu dengan nomor SIM card: 0821-5804-2644 IMEI 1 : 865379074156474 IMEI II : 865379074156466,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1) Surat Laporan Pengujian Balai POM Palangka Raya dengan Surat Nomor: PP.01.01.16A.06.24.318 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0299.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,2125 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 005/11144.00/2024 tanggal 105 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) plastik klip.

3) Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/014/VII/PB.06/2024/BNNP tanggal 14 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. Berlin E.S Nyarang Anak Dari Engpiau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S. Nyarang berdasarkan BA Rapat Pelaksanaan Asesmen diketahui Terdakwa adalah pecandu Narkotika jenis Stimulansia dengan pola penggunaan intensif dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) paket plastik klip diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 2,57 (dua koma lima tujuh) gram;
2. 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu;
3. 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau;
4. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;
5. 1 (satu unit handphone merk Vivo V2310 warna ungu dengan nomor SIM card 082158042644 IMEI I 865379074156474 IMEI II 865379074156466
6. Uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Sumur Mas di Rumah Terdakwa RT.002 Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, selain dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba yaitu juga disertakan Ketua RT.002 Desa Sumur Mas yaitu saksi Darasit Als Bapak Kus Anak Dari Darsit Rongong dan juga Mantir Adat Desa Sumur Mas yaitu saksi Herlison Als Bapak Rayu Anak Dari Ranggam Serang untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut terhadap Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut diakui milik Terdakwa, yang diperoleh dari seseorang yang bernama Sihai yang beralamat di Kecamatan Tewah;
- Bahwa awal mulanya Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sihai sebanyak setengah kantong shabu dengan berat kotor 2,5 (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma lima) gram, dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dari Sihai tersebut yakni 2 (dua) hari sebelum penangkapan, yaitu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Sihai dengan menggunakan handphone untuk memesan shabu sebanyak setengah kantong kemudian tidak lama Sihai datang ke rumah milik Terdakwa yang berada di desa Sumur Mas dengan menggunakan motor. Setelah itu Terdakwa langsung menerima shabu tersebut dengan cara setangan dan langsung Terdakwa bayarkan dengan cara cash sebanyak Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima tersebut, kemudian Terdakwa memaketkan kembali sendiri shabu tersebut di rumah dan Terdakwa bagi hingga menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket, dengan estimasi apabila paket tersebut terjual seluruhnya, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari semua shabu tersebut sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 1 (satu) paket harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan total uang hasil penjualan sebanyak Rp2.400.000,00 (dua Juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Gunung Mas;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu tersebut yakni Terdakwa menjual kepada siapa saja yang ingin membeli dan kebanyakan yang membeli adalah warga sekitar Desa Sumur Mas yang mayoritas kerja tambang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan yaitu 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juita empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2310 warna ungu dengan nomor SIM card: 0821-5804-2644 IMEI 1 : 865379074156474 IMEI II : 865379074156466, yang mana untuk Handphone tersebut benar Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sihai 2 (dua) hari sebelum penangkapan dalam transaksi narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian Balai POM Palangka Raya dengan Surat Nomor: PP.01.01.16A.06.24.318 tanggal 08 Juni 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0299.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,2125 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “Subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab *(toerekeningsvaanbaarheid)* terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati *(Natuurlijk persoons)*, yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum *(recht persoons)*, yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Terdakwa ELSIANA Als MAMAH ARDI Anak Dari MARSON M. SALEH** sebagai pribadi kodrati *(Natuurlijk Persoons)* dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi,alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa selama persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum",* dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Sumur Mas di Rumah Terdakwa RT.002 Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dalam penangkapan tersebut, selain dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba yaitu juga disertakan Ketua RT.002 Desa Sumur Mas yaitu saksi Darasit Als Bapak Kus Anak Dari Darsit Rongong dan juga Mantir Adat Desa Sumur Mas yaitu saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Herlison Als Bapak Rayu Anak Dari Ranggam Serang untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut terhadap Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut diakui milik Terdakwa, yang diperoleh dari seseorang yang bernama Sihai yang beralamat di Kecamatan Tewah, yang awal mulanya Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sihai sebanyak setengah kantong shabu dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram, dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dari Sihai tersebut yakni 2 (dua) hari sebelum penangkapan, yaitu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Sihai dengan menggunakan handphone untuk memesan shabu sebanyak setengah kantong kemudian tidak lama Sihai datang ke rumah milik Terdakwa yang berada di desa Sumur Mas dengan menggunakan motor. Setelah itu Terdakwa langsung menerima shabu tersebut dengan cara setangan dan langsung Terdakwa bayarkan dengan cara cash sebanyak Rp4.000.000 (empat juta rupiah), yang mana kemudian terhadap Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima tersebut, kemudian Terdakwa memaketkan kembali sendiri shabu tersebut di rumah dan Terdakwa bagi hingga menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket, dengan estimasi apabila paket tersebut terjual seluruhnya, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, dari semua shabu tersebut sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 1 (satu) paket harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan total uang hasil penjualan sebanyak Rp2.400.000,00 (dua Juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Gunung Mas;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang telah dihadirkan yaitu 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, uang tunai sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juita empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

V2310 warna ungu dengan nomor SIM card: 0821-5804-2644 IMEI 1 : 865379074156474 IMEI II : 865379074156466, yang mana untuk Handphone tersebut benar Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sihai 2 (dua) hari sebelum penangkapan dalam transaksi narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian Balai POM Palangka Raya dengan Surat Nomor: PP.01.01.16A.06.24.318 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0299.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,2125 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan, shabu-shabu tersebut yang mana dengan demikian Terdakwa pun juga tidak memiliki hak dalam hal membeli, ataupun menjual shabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya jelas telah dilakukan dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** ini telah terpenuhi**;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, kecuali untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2310 warna ungu dengan nomor simcard : 0821-5804-2644 Nomor IMEI I : 865379074156474 Nomor IMEI II : 865379074156466, yang mana Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan masih memiliki nilai ekonomis, makan akan ditetapkan barang bukti tersebut untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ELSIANA Als MAMAH ARDI Anak Dari MARSON M. SALEH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I,** sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) plastic klip diduga berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berat kotor 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) gram, berat bersih 2.57 gram;
- 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE.
- **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2310 warna ungu dengan nomor simcard : 0821-5804-2644 Nomor IMEI I : 865379074156474 Nomor IMEI II : 8653790741564661;
- Uang tunai senilai Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. Guntar A. Sudjata, S.H,. M.H.	Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.
Fransiskus Sinurat, S.H.	

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, S.E.,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)